

보도시점 2026. 4. 6.(월) 12:00 / 배포 2026. 4. 6.(월) 08:30
< 4. 7.(화) 조간 >

(주)성우하이텍의 불공정하도급거래행위 제재

- 서면발급의무위반에 대해 시정명령 및 과징금 46백만 원 부과 -

공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 (주)성우하이텍*이 자동차용 부품 관련 금형 제조 등을 위탁하면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 ‘법’)을 위반한 행위에 대해 시정명령 및 과징금 46백만 원을 부과하기로 결정하였다(상세 내역은 붙임1).

* 자동차 차체, 전기차 배터리 케이스 등을 전문적으로 제조하는 업체로 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 등 완성 자동차 업체

(주)성우하이텍은 2019. 6. 21. ~ 2023. 5. 8.까지 58개 수급사업자에게 총 880건의 금형 제조 등을 위탁하면서 그 중 780건에 대해서는 서면에 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차와 관련된 사항을 기재하지 않았고, 717건에 대해서는 각 수급사업자의 작업시작일로부터 최소 1일에서 최대 873일이 경과한 후에 비로소 서면을 발급하였다.

이러한 행위는 법 제3조의 서면 발급의무를 명백하게 위반한 것이므로 공정위는 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복되지 않도록 향후 재발 방지명령 및 과징금을 부과하기로 하였다.

이번 조치는 금형 업계에서 관행적으로 이루어져 온 계약서 지연교부 행태 등을 적발하여 제재한 건으로서, 앞으로 동일·유사한 행위가 재발하지 않도록 원사업자의 경각심을 높였다는 데에 의의가 있다.

한편, 공정위는 금형 업계의 특수성을 고려하여 ‘금형업계 표준하도급계약서’를 마련(2021. 12. 21. 제정, 2025. 11. 21. 개정)하여 사용을 권장하고 있으며,

수급사업자가 금형 제작의 초기비용을 쉽게 회수할 수 있도록 선급금 및 중도금 지급 비율을 표준 계약서 표지에 명시하도록 하고 있다(붙임2).

공정위는 앞으로도 국가 핵심 뿌리산업인 금형 분야의 불공정하도급 거래행위를 지속적으로 감시하고 법 위반행위를 적발할 경우 엄중 조치할 계획이다.

<붙임1> ‘(주)성우하이텍의 불공정하도급거래행위에 대한 건’ 세부 내용

<붙임2> 금형제작업종 표준하도급계약서(전문)

담당 부서	기업거래결합심사국 하도급조사과	책임자	과 장	이태휘 (044-200-5002)
		담당자	사무관	오정화 (044-200-5017)
			조사관	최원준 (031-8090-4018)



붙임1

‘(주)성우하이텍의 불공정하도급거래행위에 대한 건’ 세부내용

1

법 위반 내용

- (주)성우하이텍은 2019. 6. 21. ~ 2023. 5. 8. 기간 동안 58개 수급사업자들에게 총 880건(관련 하도급대금 약 20억 8,632만 원, 부가가치세 포함)의 금형 제조 등을 위탁하면서, 그 중 780건에 대해서는 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 법정사항을 기재하지 않은 서면을 발급하였고, 717건에 대해서는 각 수급사업자의 작업시작일로부터 최소 1일에서 최대 873일이 경과한 후에야 비로소 서면을 발급하였다.
- 이러한 행위는 하도급 계약의 내용 등 필수사항을 기재한 서면을 수급사업자가 작업에 착수하기 전까지 발급하도록 한 하도급법 제3조 제1항 및 제2항에 위반된다.

2

조치 내용

- 공정위는 (주)성우하이텍에 대하여 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복하지 않도록 향후 재발방지명령 및 과징금 46백만 원을 부과하였다.

3

의의 및 기대효과

- 이번 조치는 제조업 품질 경쟁력의 근간을 형성하는 금형 분야에서 관행적으로 이루어진 서면발급의무 위반 행태를 적발·제재한 것이다.
- 공정위는 앞으로도 국가 핵심 뿌리산업인 금형 분야의 불공정 하도급 거래행위를 지속적으로 감시하고 법 위반 시 엄중 조치할 계획이다.

[참고] (주)성우하이텍 일반현황 및 관련 법 조항

1. (주)성우하이텍(대표이사: 이명근, 이문용, 조성현) 일반현황

(단위: 백만 원)

연도	자산총계	매출액	영업이익	당기순이익
2019년	1,843,989	1,218,068	58,552	△27,455
2020년	1,875,859	1,152,011	22,490	△14,027
2021년	1,883,662	1,259,189	37,636	29,867
2022년	1,943,405	1,583,240	92,466	80,695

※ 출처 : 피십인 제출자료 및 전자공시시스템(DART)

2. 관련 법 조항

가. 서면 발급의무 위반행위

법 제3조(서면의 발급 및 서류의 보존)

① 원사업자가 수급사업자에게 제조등의 위탁을 하는 경우 및 제조등의 위탁을 한 이후에 해당 계약내역에 없는 제조등의 위탁 또는 계약내역을 변경하는 위탁(이하 이 항에서 “추가·변경위탁”이라 한다)을 하는 경우에는 제2항의 사항을 적은 서면 (「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 수급사업자에게 발급하여야 한다.

1. 제조위탁의 경우: 수급사업자가 제조등의 위탁 및 추가·변경위탁에 따른 물품 납품을 위한 작업을 시작하기 전

2. ~ 4. (생략)

② 제1항의 서면에는 하도급대금과 그 지급방법 등 하도급계약의 내용 및 제16조의2 제1항에 따른 하도급대금의 조정요건, 방법 및 절차 등 대통령령으로 정하는 사항을 적고 원사업자와 수급사업자가 서명[「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다] 또는 기명날인하여야 한다.

금형제작업종 표준하도급계약서



공정거래위원회

(2025. 11. 21. 개정)

이 표준하도급계약서는 『하도급거래 공정화에 관한 법률』 제3조의2에 따라 공정거래위원회가 사용 및 보급을 권장하고 있는 표준하도급계약서입니다.

이 표준하도급계약서에서는 금형제작업종 하도급계약에 있어 표준이 될 계약의 기본적 공통사항만을 제시하였는바, 실제 하도급계약을 체결하려는 계약당사자는 이 표준하도급계약서의 기본 틀과 내용을 유지하는 범위에서 이 표준하도급계약서보다 더 상세한 사항을 계약서에 규정할 수 있습니다.

또한 이 표준하도급계약서의 일부 내용은 현행 「하도급법」 및 그 시행령 등을 기준으로 한 것이므로 계약당사자는 이들 법령이 개정되는 경우에는 개정내용에 부합되도록 기존의 계약을 수정 또는 변경할 수 있으며 특히 개정법령에 강행규정이 추가되는 경우에는 반드시 그 개정규정에 따라 계약내용을 수정하여야 합니다.

금형제작업종 표준하도급계약서(전문)

◇ 계약명(하도급계약명) :

◇ 계약기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지

◇ 계약갱신 여부에 대한 통보기한(선택사항) : 년 월 일까지

* 계약 만료일로부터 1개월 이상으로 정함

◇ 금형의 납기일 : 년 월 일

◇ 계약금액 : 금 원정(₩)

- 공급가액 : 금 원정(₩)

- 부가가치세 : 금 원정(₩)

구분	지급비율	지급금액	지급기일	지급방법
선급금	%			
중도금 (지급회수: 회)	%			
잔 금	%			
합계	100.0%			

※ 원사업자는 발주자로부터 선급금을 받은 경우에 선급금을 받은 날(하도급 계약체결 전에 받은 경우에는 계약체결일)부터 15일 이내 선급금의 내용과 비율에 따라 수급사업자에게 선급금을 지급하여야 하며, 그 기한이 지난 후에 선급금을 지급하는 경우에는 지연이자를 더하여 지급

※ 원사업자는 발주자로부터 기성금 등을 받은 날부터 15일(하도급대금의 지급기일이 그 전에 도래하는 경우에는 지급기일) 이내에 수급사업자에게 기성금 등을 지급하여야 하며, 그 기한이 지난 후에 기성금 등을 지급하는 경우에는 지연이자를 더하여 지급

※ 원사업자는 발주자로부터 지급받은 현금비율 이상으로 대금을 현금으로 지급

※ 원사업자는 발주자로부터 받은 어음의 지급기간(발행일부터 만기일까지)을 초과하지 않는 어음 교부. 어음을 교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 어음을 교부하는 날 지급

※ 원사업자는 어음대체결제수단을 이용하여 대금을 지급하는 경우에 지급일부터 대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료를 지급일에 지급

◇ 금형설계도의 지식재산권 양도의 대가 및 지급시기

- 금액 : 금 원정(₩)

- 지급시기 : 년 월 일

◇ 지연이자율

가. 지연이자요율(하도급대금 지급 지연) : 연 ()%

※ 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 지연이자율이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 하도급대금 지급기한을 지나 지급하는 경우에 적용하는 지연이자율보다 낮은 경우에 같은 법에서 정한 지연이자율 적용. **다만, 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 지연이자율이 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 지연이자율보다 높은 경우에 약정 지연이자요율 적용**

나. 기타 지연이자요율 :

◇ 계약이행보증금요율 : 계약금액의 ()%

※ 원사업자와 수급사업자가 계약이행보증금을 지급하기로 약정한 경우에 한해 기재함

◇ 대금지급보증금요율 : 계약금액의 ()%

※ 원사업자와 수급사업자가 대금지급보증금을 지급하기로 약정한 경우에 한해 기재함

◇ 지체상금요율 : 지체일당 하도급대금의 (/1,000)

◇ 금형납품시기 및 장소:

◇ 검사의 기준 및 방법: (별지로 정할 수 있음)

◇ 하자담보책임기간 : 년 또는 총 금형타발수 회

※ 하자담보책임기간은 양자 중 먼저 도래한 때에 종료함

◇ 하도급대금 연동제 적용 여부

가. 연동제 적용대상 없음 ()

나. 적용함 : () 【하도급대금 연동 계약서】

다. 일부 적용함 : () 【하도급대금 연동 계약서】 및 【하도급대금 미연동 계약서】

라. 전부 적용하지 않음 : () 【하도급대금 미연동 계약서】

◇ 이행거절을 위한 기성금 등의 미지급 횟수 : 회

※ 계약체결 당시 위 사항을 확정하기 곤란한 경우, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 관련법령을 위반하지 않은 범위내에서 추후 확정할 수 있음

※ 기본계약을 기초로 개별계약을 통해 발주가 이루어지는 하도급거래의 경우에 계약금액 · 지급기일 · 지급방법, 납기일에 대해서는 개별계약을 통해 정할 수 있음

당사자는 위 내용과 첨부된 표준하도급계약서 본문, 사양서류 등에 따라 이 계약을 체결하고, 계약서 2통을 작성하여 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

원사업자

수급사업자

상호 또는 명칭 :

상호 또는 명칭 :

전화번호 :

전화번호 :

주 소 :

주 소 :

대표자 성명 : (인)

대표자 성명 : (인)

사업자(법인)번호 :

사업자(법인)번호 :

- 첨 부 :** 1. 표준하도급계약서 본문
2. 사양서류
3. 비밀정보 및 기술자료의 비밀유지계약서
4. 하도급대금 직접지급합의서
5. 표준약식변경계약서
6. 하도급대금 연동 계약서 또는 미연동 계약서
7. 기타 서류(개별 약정서 등)